

U IME CRNE GORE

Viši sud u Podgorici, u vijeću sastavljenom od sudije Jović Dragoja, kao predsjednika vijeća i sudija Suzane Mugoša i Cvetićanin-Ognjenović Sonje, kao članova vijeća, uz učešće namještenika suda Cupara Mile, kao zapisničara, u predmetu optužene M.M., zbog krivičnog djela ubistvo na mah iz člana 145 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon održanog glavnog pretresa dana 24.01.2014. godine, sa kojeg je javnost bila djelimično isključena, kome su prisustvovali zastupnik optužnice Željko Tomković zamjenik Višeg državnog tužioca u Podgorici, predstavnik oštećene porodice M.A., optužena M.M. i njen branilac P.R., adv. iz T., donio je i dana 13.02.2014. godine javno objavio

P R E S U D U

OPTUŽENA M.M., JMBG, od oca Z. i majke D., rođene V., rođena ... godine u P., sa prebivalištem u P., ul. D.O. br. ..., student I godine P.f., neudata, nezaposlena, srednjeg imovnog stanja, neosudjivana,

K R I V A J E

Zato što je:

“Dana 29.04.2012. godine, u jutarnjim satima u P., u naselju Z., u ulici P. ..., u stambenoj zgradi broj ..., u prizemlju, u stanu broj ..., vlasništvo Đ.S., oštećenog M.R. lišila života na mah dovedena bez svoje krivice, njegovim napadom, u stanje jake razdraženosti, na način što je oštećeni nakon ulaska u stan iznenada bez razloga udario šakom u lice i nakon toga, u nastavku tog događaja, još nekoliko puta, što je kod okrivljene izazvalo stanje jake razdraženosti, usled čega je, nakon prestanka napada, uzela kuhinjski nož, dužine sječiva 20 cm, i ubola oštećenog u predjelu ispod lijeve ključne kosti, iako je bila svjesna da ga na taj način može lišiti života, pa je to i htjela, nanijevši mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život, u vidu ubodne rane, od koje povrede je usljed iskrvarenja iz presiječenih krvnih sudova duž kanala rane ubodine nastupila smrt kod oštećenog”.

- čime je izvršila krivično djelo ubistvo na mah iz člana 145 Krivičnog zakonika Crne Gore,

pa je sud na osnovu citiranih zakonskih propisa, te čl. 36, 42 i 51 KZ CG i člana 374 Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju joj se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 29.04.2012. godine do 13.02.2014. godine.

Na osnovu člana 226 i 229 Zakonika o krivičnom postupku optužena se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od 1.732,50 eura i sudskog paušla 150,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Optuženoj se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja kuhinjskog noža dužine sječiva 20 cm, kao predmeta upotrijebljenog za izvršenje krivičnog djela.

Predstavnik oštećene porodice pokojnog M.R., osnovom čl. 239 Zakonika o krivičnom postupku, upućuje se da imovinskopravni zahtjev za naknadu štete, u cjelini ostvaruje u parničnom postupku.

Obrazloženje

Zastupnik optužnice je nakon sprovedenog dokaznog postupka, uz neznatno preciziranje, ostao pri podnijetoj optužnici KT.br. 32/12 od 03.jula 2012. godine, kojom je optuženoj M.M. stavljeno na teret da je izvršila krivično djelo ubistvo iz člana 143 Krivičnog zakonika na način, u vrijeme i mjestu bliže opisano u

dispozitivu tog optužnog akta. Međutim, nakon sprovedene glavne rasprave sud je utvrdio da se radi o krivičnom djelu ubistvo na mah iz člana 145 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je u tom smislu prilagodio utvrđeno činjenično stanje rezultatima izvedenih dokaza, izmijenivši činjenični opis i pravnu kvalifikaciju djela onako, kako je to navedeno u izreci ove presude.

Djelimično je isključena javnost na glavnom pretresu dok su trajali odgovori okrivljene na pitanja branioca radi zaštite ličnog i porodičnog života kako njenog, tako i pokojnog M.R..

Sud je u dokaznom postupku u skladu sa zakonom neposredno saslušao predstavnika oštećene porodice M.A., svjedoke D.Z., Đ.S., Ž.B., B.D., P. M., M.G., R.D., K.N., K.J., D.K., V.G., vještaka sudsko medicinske struke dr R.N. koji je branio svoje pisane nalaze i mišljenja, forenzičke genetike K.S., koja je branila svoje pisane nalaze i mišljenja iz izvještaja 1974/12 i 1974-2/12 o DNK vještačenju, daktiloskopske struke J.J., koja je branila svoj nalaz i mišljenje iznijet na zapisniku broj 551/12-1 Forenzičkog centra Danilovgrad o daktiloskopskoj pretrazi tragova papilarnih linija, trasološke struke mr S. D., koji je branio svoj nalaz i mišljenje broj 1975/12 o trasološkom vještačenju, predstavnika tima vještaka neuropsihijatrijsko, psihijatrijske i psihološke struke, neuropsihijatra prof. dr M.S., koji je u prisustvu članova tima vještaka psihijatra dr G.Ž. i psihologa B.I.S., branio pisani nalaz i mišljenje od 13.05.2013. godine, te je pročitao zapisnik o uvidjaju Višeg državnog tužioca u Podgorici Ktr. br. 325/12 od 29.04.2012. godine, dvije službene zabilješke Uprave policije - PJ Podgorica - Ekspozitura za krim. tehniku i uvidjaje Ku. br. 361/2012 od 29.04.2012. godine, sačinjene od strane ovlašćenog policijskog službenika S.J., službenu zabilješka Uprave policije - PJ Podgorica - Ekspozitura za JRM Ku. br. 361/2012 od 29.04.2012. godine, sačinjena od strane ovlašćenih policijskih službenika Ž.B. i B.D., Izvještaj Uprave policije - PJ Podgorica o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta Ku. br. 361/2012 od 29.04.2012. godine, izvještaj ljekara JZU Zavod za HMP Podgorica, br. protokola 17467 od 29.04.2012. godine na ime okrivljene M.M., izvještaj ljekara specijaliste hirurga JZU KCCG - Urgentni centar, br. protokola 6727 od 29.04.2012. godine ima ime okrivljene M.Ma., izvještaj ljekara specijaliste psihijatra JZU KCCG - Urgentni centar, br. protokola 502 od 29.04.2012. godine ima ime okrivljene M.M., izvještaj ljekara specijaliste ginekologa JZU KCCG - Urgentni centar, br. protokola 2551 od 29.04.2012. godine ima ime okrivljene M.M., izvještaj Uprave policije PJ Podgorica br. 29-245/12-1775/2-2231 od 23.05.2012. godine iz kaznene evidencije za okrivljenu M.M., te je izvršio uvid u fotoelaborat Uprave policije - PJ Podgorica br. 20-28-244-806/1267 od 29.04.2012. godine, fotoelaborat Uprave policije - PJ Podgorica br. 20-28-244-783/1265 od 29.04.2012. godine i reprodukovao fotoelaborat u digitalnoj formi koji je sačinjen prilikom uvidjaja.

Optužena M.M. je pred tužiocem navela da je sa pok. M.R. kritične noci oko 23,30 - 23,45 časova, izašla u jedan ugostiteljski objekat u P. u kojem su konzumirali alkohol, dok nijesu odlučili da krenu u stan, u koji su se vratili oko 05 - 06 sati. U tom lokalu izmedju njih nije bilo nikakvih problema, ali je R., čim su ušli u taxi počeo da priča svašta i naziva je pogrđnim imenima. Čutala je, jer je znala koliko je nasilan kada popije i da tada nije "pri čistoj svijesti". Optužena tvrdi da je oštećeni te noći prvi put udario, čim su ušli u stan, u predjelu lica. Pala je od tog udarca i udarila glavom u parket. Nije gubila svijest, ali nije mogla odmah ni da ustane. Čula je oštećenog da govori "sad ćeš ti da vidiš, samo se ti foliraj" i da potom izlazi iz stana. Tek nakon toga je uspjela da ustane i dodje do prozora. Vidjela je R. da sjedi u automobilu i tada je sa njegovog telefona pozvala njegovog sestrčića M., a nakon toga i jednog njegovog druga koji je te noći zajedno sa njima bio u lokalu. I jednom i drugom telefoni su bili isključeni. Namjeravala je nekog od njih da pozove u stan i tako spriječe pokojnog da joj nešto ne uradi. Međutim, kada je oštećeni ugledao na prozoru i krenuo ka stanu, uspjela je da zaključa vrata, govoreći mu da ne može ući unutra. On je molio da mu ih otvori kuneći se u

kćerku i ubjeđujući je da joj se neće ništa desiti ("M.mi moje, neću ti ništa"). Odlučila je da mu otvori vrata, ali čim je to učinila, oštećeni je odmah udario, nakon čega joj se "prekinuo film" i nije se mogla sa sigurnošću sjetiti šta se dalje dešavalo. Sjeća se samo da je poletjela i uzela nož u namjeri da se odbrani, jer je znala da će nastaviti dalje da je udara. Htjela je samo da ga zakači, malo posječe, ali se on zaletio prema njoj i, kroz odgovore na postavljena pitanja u vezi te situacije, prisjetila se, da ga je udarila nožem na lijevu stranu, u predjelu grudnog koša. Nije znala da kaže gdje ga je tačno udarila "jer je on natrčao" i da je očekivala da će je udarcem pesnicom ubiti, jer mu se to mnogo puta ranije dešavalo. Takodje je pojasnila, da ga je udarila samo jedanput i to na prelazu iz hodnika u spavaću sobu, tamo gdje su spoljna vrata.

U svom slobodnom izlaganju je pojasnila da je R. nakon tog udarca istrčao napolje vjerovatno da traži pomoć i da je svuda bila krv. Nije mogla da objasni da li je i ona, kako je rekla, istrčala napolje, kada je nož izvadila, gdje ga je ostavila, bacila. Takodje je navela, da se oštećeni vratio u stan i tražio od nje da pozove hitnu pomoć, govoreći da umire, na šta mu je ona odgovorila da se folira. Inače, kada bi se napio oštećeni bi uzimao nož plašeći optuženu da će isjeći vene, ruke, bio je agresivan i čak joj je jednom prilikom slomio nos. I tada je tvrdila da posjeduje rentgentski snimak kao dokaz tih tvrdnji.

Na kraju je pojasnila, kroz odgovore na postavljena pitanja, da je te noći bila u stanu na M.b. i da se svađala sa njim preko telefona, jer nije htjela da izađe u grad. Ipak je pristala, plašeći se da ne dodje ispred kuće i pravi gluposti, što mu ne bi bilo prvi put. Inače, te noći su u tom lokalu sjedili u društvu sestrića pokojnog, M. i njegove djevojke, fudbalskih sudija J.K. i M., fudbalera G., dok su im se kasnije pridružili pjevačica K. i njen menadžer.

Pojasnila je i da se sa oštećenim upoznala prije godinu dana, da medju njima u početku nije bilo ničega i da su od skora u nekoj vezi, iz straha, jer mu nikada nije smjela reći ne ili ne mogu, zato što bi tada pravio kaos. Često je dolazio kod nje kući, udarao je i u jutarnjim satima izvinjavao, pozivajući se na alkohol, da bi joj nakon nekoliko dana govorio da je te udarce zaslužila.

Na glavnom pretresu je u potpunosti negirala izvršenje krivičnog djela stavljenog joj na teret započevši odbranu tvrdnjom, da nije ubila R.Mi. i kako vrijeme prolazi sve je više ubijedjena u tu činjenicu. U toj noći 28./29.04.2012. godine došla je sa pokojnim R. u ugostiteljski objekat "C.d." zajedno sa njegovim sestrićem P. M. u kojem su zatekli njegovu djevojku. Nešto kasnije njihovom društvu se pridružila pjevačica K.O., sa njenim menadžerom D. i fudbalerom G. Neko je od njih imao i ključ od stana, u kome je živio pokojni, jer su tamo ostali da se presvuku. Ponovila je da su se u njihovom društvu nalazili J.K., fudbalski sudija i još jedan kome ne zna ime.

U tom ugostiteljskom objektu su bili do 04 sati i potom su se sa njegovim sestrićem M. i njegovom djevojkom taksijem uputili ka stanu u kome je živio pokojni R. Ispred stana je izašla iz taksija sa R. dok su oni nastavili put u nepoznatom pravcu. Optužena je ponovila da je R. odmah po ulasku u stan ošamario i da je od tog udarca pala na pod. Udarila je potiljačnim dijelom glave o podlogu i od tada se više ne sjeća nijednog detalja, iako se, kako je rekla, nije onesvijestila. Ustvari, nekih pojedinosti se sjeća kroz maglu, ali nije mogla da kaže šta joj je sve ostalo u sjećanju.

Optužena je ostala pri odbrani koju je iznijela na glavnom pretresu, dok je različitost tako datih odbrana objasnila potpunom izgubljenošću pred tužiocem, kada nije ni znala šta se sve desilo, niti se tih detalja, koji su joj pročitani kao njen iskaz, mogla sjetiti, kao ni prostorije u kojoj je saslušavana od strane tužioca.

Iznijela je sumnju, da joj je neko u toj noći u piće sipao neku supstancu i da se zato ne sjeća šta se sve u toj noći dešavalo. Nikada u svom životu nije koristila opojne droge, ali je znala ponekad da konzumira alkohol, kao i u toj noći, kada je popila piće međušku rakiju i koktel "Blu frog". Sjetila se da je popila 12-tak čaša te rakije i tri koktela. Čaše rakije je pila jednu za drugom, odmah po njihovom dolasku u lokal.

Na glavnom pretresu, na kome je javnost bila djelimično isključena, zbog zaštite njihovog ličnog i porodičnog života, kroz odgovore na pitanja branioca je dopunila svoju odbranu tvrdnjom da je R. upoznala prije punoljetstva koji joj je u početku iskazivao roditeljsku ljubav i doživljavala ga je kao zamjenu za oca koji se razveo od njene majke. Kasnije je počeo da joj priča, kako je voli i da u njoj vidi sve što je čitav život htio, ali je ona mislila da se šali, da to nije tačno. Kako je vrijeme odmicalo njihov odnos se komplikovao učestalim svadjama, fizičkim nasiljem, prijetnjama koje se nijesu odnosile samo na nju, nego i na njenu porodicu i dečka sa kojim je bila u vezi tri i po godine. Trpjela je i patila, jer je bila spremna na sve, kako bi zaštitila one koje voli. Seksualne odnose je počela da održava krajem avgusta ili početkom septembra 2011. godine i oni su joj ličili na sve, osim na normalne jer je tjerao na svakojake stvari, da ga zadovoljava na različite načine, stalno je nazivajući pogrdnim imenima za vrijeme trajanja tih odnosa koji su se, obično, završavali batinama. Na sve načine je pokušavala da raskine tu vezu, a kada bi to pomenula počeo bi da joj prijeti da će ubiti njenu porodicu i da će joj napakostiti narazličite načine. Na kraju se pretvorila u zombija i sve što bi joj rekao jednostavno je prihvatila, jer "ne" nije smjelo da postoji u njenom rečniku. Primoravao je na seksualne odnose sa drugim ljudima i više osoba u isto vrijeme. Kada nijesu bili zajedno, stalno bi je zvao i morala je da uradi sve što je od nje tražio. Jednom prilikom dok je on boravio u P., ali se nije mogla sjetiti kada, a ona u P. pozvao je telefonom u tri sata noću i rekao da izađe na ulicu, jer hoće da je vidi. Koliko je bila preplašena to je i uradila iako je znala da se on nalazi daleko od P.

Nos joj je slomio sredinom novembra 2011. godine u K., kada se nalazio u alkoholisanom stanju. Tada ga je molila i preklinjala da je vodi kod doktora, jer nije mogla da diše i to je učinio, tek poslije par sati, kada je popustilo dejstvo alkohola. Zbog toga je ponovo zatražila, par dana kasnije, medicinsku pomoć u P. i taj dokaz je kasnije prezentiran sudu. Ostala je i trudna sa R., a kada je za to saznao stalno je tukao pesnicama u stomak, šamarao i govorio da to dijete ne smije da se rodi, pa je zbog svega toga imala pobačaj u januaru 2012. godine. Na kraju je navela, da je sve to imalo ogromne posledice na njen život, stvaralo ogroman pritisak i mnogo puta je pomišljala da naškodi sebi, ali je htjela i da pronadje neki drugi način da se izvuče iz te situacije. Iako joj je u početku rekao da predstavlja bitnu osobu u njegovom životu na kraju se ispostavilo da je ona za njega bila ono što je kasnije jednom prilikom rekao "veliko ništa", te stalno ponavljao poslednjih mjeseci, vrijedjajući je da je smeće, đubre, kurva. Nikome nije smjela da se obrati, jer je znala da bi to moglo tragično da se završi. Nije znala tačno čime se on bavi, ali je znala da je bio predsjednik f. k. Nije imala pristup njegovim telefonima koje je kako je rekla sa sobom nosio i kada je odlazio u toalet. Šta god da joj je uradio u životu bila je spremna da trpi i nikada ne bi odlučila da ga ubije, jer nije takav čovjek koji bi to mogao bilo kome da uradi.

Ovlašćeni predstavnik porodice oštećenog, M.A. se pridružio krivičnom gonjenju, a imovinskopравни zahtjev za naknadu štete nije postavio u ovom postupku.

Svjedok D.Z. je kritičnog dana, oko 06,30 časova, dok se nalazio u svom stanu, čuo svađu iz stana koji se nalazi ispod njegovog, nakon čega je izašao u hodnik i kroz svjetlarnik, ispred ulaza zgrade, primijetio jedno nepoznato lice, za koje je znao da povremeno koristi pomenuti stan. Bilo je samo u donjem vešu, krvavo po tijelu i u desnoj ruci držalo peškir prislonjen u predjelu lijeve strane grudi, dok je lijevom rukom pokazivalo prema ulazu i nešto govorilo, što on nije razumio. Odmah se vratio u svoj stan i zvao policiju, koja je nakon pet minuta došla sa hitnom pomoći, koja je to lice prevezlo u bolnicu. Na glavnom pretresu je dodao da nikad ranije iz tog stana nije čuo ništa što bi ga podsjećalo na konfliktnu situaciju.

Svjedok Ž.B. je naveo da su kritičnog dana, u 06,47 časova, od strane dežurne službe CB Podgorica, on i njegov kolega, B.D., poslati u naselje Z. - Ulica p. ..., po prijavi građana. Na licu mjesta su zatekli tragove krvi ispred ulaza zgrade, na stepeništu i kod ulaznih vrata stana u prizemlju, desno od stepeništa. Ulaskom u taj stan, u dnevnoj sobi, na trosjedu, vidio je jednu djevojku u donjem vešu, umazanu krvlju po cijelom tijelu. Pored nje je bio jedan kuhinjski nož, koji je sa dva prsta desne ruke uzeo za dršku i odložio pored komode za televizor na podu, iz bezbjedonosnih razloga, jer je djevojka bila pod stresom. U spavaćoj sobi, desno od ulaznih vrata, na ležaju, zatekli su jedno lice samo u boksericama obliveno krvlju. U stanu su zatekli i ekipu hitne pomoći i zajedno sa njima iznijeli povrijeđeno lice do ambulantnog vozila kojim je isto transportovano o bolnicu. Od djevojke su uzeli njene lične podatke i lične podatke za povrijeđeno lice, nakon čega je on obezbjeđivao stan, a njegov kolega prostor ispred ulaza zgrade, do dolaska ekipe za uviđaje i tužioca. Na glavnom pretresu je dodao da nije prisustvovao samom uviđaju, a kada su mu pokazane fotografije broj 9 i 10 iz fotoelaborata sačinjenog tom prilikom, izjavio je da je to mjesto na kojem je položio nož pored komode, ali da u tom trenutku na rukama nije imao rukavice.

Svjedok B.D. je potvrdio da je kritičnog dana u 06,47 časova, sa kolegom Ž.B., poslat u naselje Z., Ulica p. ..., jer su građani prijavili da je ispred zgrade zv. "k." primijećeno jedno lice krvavo po tijelu. Dolaskom ispred te zgrade, kod ulaznih vrata iste, primijetili su tragove krvi koji su vodili ka stepeništu i ulaznim vratima stana u prizemlju desno od stepeništa. U tom stanu u dnevnoj sobi, lijevo od ulaznih vrata, nalazila se jedna djevojka koja, u gornjem dijelu tijela nije imala odjeće, već samo donji veš i bila je umazana krvlju, dok je u spavaćoj sobi, desno od ulaznih vrata, zatečeno jedno lice, na francuskom ležaju, obliveno krvlju i samo sa crnim minimalkama. U stanu su zatečeni i doktorica hitne pomoći, medicinski tehničar i vozač, te su zajedno sa njima ovo lice iznijeli do vozila hitne pomoći nakon čega je isto transportovano do Urgentnog bloka. Potom su se vratili u stan da bi isti obezbjeđivali do dolaska tužioca i ekipe za uviđaje. Od djevojke su uzeli lične podatke i podatke o povrijeđenom licu, dok su na trosjedu u dnevnoj sobi, na kojem je ista sjedila primijetili crni kuhinjski nož koji je njegov kolega uzeo sa dva prsta desne ruke i odložio ga pored komode za televizor, jer je ona djevojka bila pod stresom. Na glavnom pretresu je dodao da nije mogao primijetiti, da li je optužena imala krv na rukama, te da misli da je u tom trenutku bila bosa, kao i da od njihovog dolaska djevojka nije dodirivala nož.

Svjedok M.G. se kritičnog dana nalazio u sastavu uviđajne ekipe kao krim tehničar, pa je pored fotografisanja lica mjesta obavio i one radnje koje su bliže navedene u Izvještaju o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta. Na više pitanja je odgovorio i pojasnio, da u fotoelaboratu elektronske verzije čiji su snimci narezani na CD nedostaju fotografije 5345, 5349, 5351 i 5358, zato što je moguće da nijesu uspjele, blic nije okinuo i dobro se nijesu vidjele, pa se takve fotografije brišu nekada i na licu mjesta, ali u fotoaparatu ostaje memorisan broj pod kojim su napravljene. Nije mogao da se sjeti, gdje su se sve mobilni telefoni nalazili u stanu, ali je pojasnio da su na kraju stavljeni na sto, jedan pored drugog zajedno sa još jednim

fotoaparatom i da je tako napravljena jedinstvena fotografija. Takođe se prisjetio, da je dolazeći na uvidjaj zatekao M.M. obučenu u crvenu haljinu, koju je ona kasnije po nalogu tužioca skinula i ista je izuzeta radi dodatnih vještačenja. Na licu mjesta je izmjerena i dužina sječiva noža i koliko se sjeća ona je i navedena u službenoj zabilješci da iznosi 20 cm, a da ukupna dužina noža nije mjerena. Izuzeti su i ostali tragovi sa lica mjesta koji su bliže navedeni u zapisniku o uvidjaju i izvještaju o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta. Na kraju je pojasnio da su neke stvari koje se vide na fotografiji u CD verziji, koje se ne nalaze u fotoelaboratu spisa predmeta, tačnije crne patike tamo bile prije nego što ih je M.M. obula, kao i trenerku, dok je u vezi jednog rokovnika koji se vidio na stolu pojasio, kako je moguće da ga je tamo spustio neko od njegovih kolega.

Svjedok Đ.S. je naveo da živi u B. i da u P. ima jednosoban stan površine oko 50 m², koji se nalazi u naselju Z. u Ulici p. ..., koji je, dana 11.05.2011. godine preko Agencije za nekretnine "M." iz P. izdao u jednogodišnji zakup Š.A., koja ga nije koristila, nego njen kum kome ne zna ime i prezime. Od momenta kada je izdao stan nije dolazio u njega, sve do 29.04.2012. godine, kada je saznao od investitora zgrade da se u njemu nešto desilo i policija mu je vratila ključeve i o tome izdala potvrdu nakon završenog uvidjaja.

Svjedok P.M. je naveo da je 28. aprila 2012. godine, oko 23,45 časova sa ujakom M.R. pošao taksijem do naselja M. b., gdje živi M.M., da bi potom zajedno otišli u kafića "K.D.", u centru grada, po pozivu R.G. koji je u tom lokalima organizovao žurku. U separeu su sjedili sa još tri R. prijatelja, a pridružila im se i njegova drugarica R.D., oko 01,00 časova. U kafiću su ostali do 04,00 časa. Taksijem su on, R., M. i Dr. krenuli u naselje Z., gdje se nalazi stan u kome je živio R. i koji je zajedno sa M. tu izašao, a oni su produžili taksijem do redakcije "D.", gdje je D. stanovala. On je izašao kod svog stana u naselju Z. u P. Negdje oko 06,30 časova na njegov mobilni telefon broj, dobio je poziv sa broja koji je koristio pokojni R., a kada se javio nije čuo ničiji glas, pa je imao utisak da ga je greškom pozvao. Nakon toga je pokušao da dobije pokojnog na isti broj, ali se on nije javljao, dok je kasnije telefon bio isključen. Oko 07,10 časova sa broja mobilnog telefona koji je koristila M.M., dobio je poruku sadržine "on je u bolnici", nakon čega je odmah pozvao, da bi mu se javio policajac i rekao da je uvidjaj u toku. Pokojni R. je upoznao M. u junu 2011. godine u P., i sa optuženom je bio u dobrim odnosima. Kada bi službeno dolazio u P. boravio je u onom stanu, u kome bi, za to vrijeme, i M. dolazila. Na glavnom pretresu je pojasnio da su te večeri sjedili u separeu sa J.K., Z.V. i još jednom osobom, te da su on i R. pili džin tonik, a M. "J.", kao i da je na stolu bilo i nekih koktela, ali ne zna ko ih je konzumirao. Po njegovom mišljenju, nakon izlaska iz lokala, niko nije bio u nekom posebno pijanom stanju i tvrdi da u povratku, za vrijeme vožnje taksi vozilom nije bilo nikakvih konfliktnih situacija između R. i M., kao ni za vrijeme njihovog zajedničkog sjedenja u kafiću.

Svjedok R.D. je u lokal "C.d." došla sama oko 12,00 časova na poziv G. R. i P., inače njenog prijatelja, i bila je u društvu više osoba koje inače ne poznaje sem pokojnog M., kojeg zna iz vidjenja. Sjutradan je u novinama vidjela sliku osobe osumnjičene za njegovo ubistvo, koja je bila sa njima te večeri. Lokal su napustili oko 03.30 i to taxi vozilom u kojem su bili ona, P., optužena i sada pokojni M. Prvo su u naselju Z., izašli M. i M., a nakon toga ona u društvu P., u naselju M. gdje stanuje. Tokom vožnje taksijem nije bilo nikakve svadje u vozilu.

Svjedok K.N. je naveo da mu ništa nije poznato u vezi pomenutog događaja, te da kritične večeri nije bio u njihovom društvu, niti je uopšte dolazio u P., kao i da je za ubistvo njegovog prijatelja M.R., saznao u jutarnjim satima iz sredstava javnog informisanja. Takodje je dodao da je oko 08,00 časova, kada se probudio na svom telefonu vidio propušten poziv sa telefona koji je koristio njegov prijatelj M.R. Koliko se sjeća oko 08,15 časova je pokušao da ga nazove na broj telefona 067 odnosno na broj koji je memorisan na njegovom telefonu i nije znao da se radilo o broju operatera mobilne telefonije 068, kao i da nije imao broj telefona M.M. niti je sa njom ikada imao bilo kakav telefonski razgovor.

Svjedok K.J. je naveo da je kritične večeri bio pozvan na žurku te da je nakon dolaska oko 23,30 časova sjeo sa njegovim drugom M. u prvi separe, gdje se nalazio M. sa M.M., njegovim sestrićem P.M. i još 5-6 njemu nepoznatih osoba. On i njegov drug su ostali do 05,00 časova. U 08,00 časova pozvao ga je M., od kojeg je i saznao da je M. nožem ubila R. Od prisutnih osoba poznavao je i fudbalera G.Vu., dok u stanu pokojnog M. nije bio te noći.

Svjedok D.K. je navela da ne zna ništa o okolnostima pod kojima je ubijen M.R., ali je tačno da se te noći zatekla u pomenutom kafiću, u koji je došla oko 02,00 časova, sa svojim menadžerom D.Ba., na poziv pokojnog M. U društvu M. su zatekli njegovog sestrića, te G.V. i još par osoba. Tvrdi da je u 03,00 časova otišla u hotel "L.", gdje je odsjela. Takodje je pojasnila da je, u P. stigla 29.04 oko 20,00 časova i nešto kasnije otišla na večeru sa M. njegovim sestrićem, njenim menadžerom, kao i G.V., u jedan lokal u kome su se zadržali sat vremena, nakon čega su otišli u stan pokojnog M. Iz tog stana, ona i njen menadžer su otišli na svirku u noćnom klubu "Š" (S), a oni u kafić, u kome su im se kasnije pridružili. Vrijeme od 03,00 časova, nakon odlaska iz kafića do 07,00 časova je provela u hotelu. Za smrt M. je saznala ujutro, jer je sestrić pokojnog zvao G.V., koji je to njoj prenio. Dodala je da su svi iz tog društva, te noći u kafiću ("C.D."), bili pod uticajem alkohola, te da se u tome, pogotovo, isticala optužena, ali da između nje i pokojnog nije primijetila nikakvu konfliktnu situaciju.

Svjedok V.G. je naveo, da je o smrti M. saznao od njegovog sestrića M. P. Tog dana ga je pozvala pjevačica K.O. (D.) i pitala da li ima neko mjesto da se presvuče pred zakazan nastup u P. Pošto se lično poznavala sa pokojnim M. on je predložio da to učini u njegovom stanu u Z. Nakon što su se našli u jednom lokalu, gdje je došla sa svojim menadžerom B., oko 20 ili 21 čas su otišli u stan, gdje se nisu dugo zadržali. Oko 23,00 pokojni M. je sa M. otišao iz stana, a on, K. i njen menadžer su stan napustili oko 24,00 časova. On ih je ostavio ispred diskoteke u kojoj je K. trebala da gostuje, a zatim se uputio u kafić gdje je bio pokojni M., M. sa djevojkom i optužena. Oko 03,00 časova pridružili su im se K. i menadžer, a nedugo nakon toga njih troje su pošli u hotel "L". Sjeća se da mu je, dok su bili u kafiću, optužena poslala poruku "idiot", što se sigurno odnosilo na pokojnog M. i ne sjeća se da li je odgovorio na tu poruku. Nikakvu konfliktnu situaciju između njih nije primijetio te večeri. Navedenu poruku primio je na broj telefona koji je u to vrijeme koristio (...). Ujutro je obavio razgovor sa P. koji mu je rekao da je M. ubijen, što je on prenio K. i njenom menadžeru. Dodao je da M.M. poznaje od 2010. godine kada je došao u P.

Iz zapisnika o uviđaju Višeg državnog tužilaštva od 29.04.2012. godine proizilazi da se lice mjesta nalazi u stambenoj zgradi broj 42, u naselju Z., Ulica p. ..., u stanu broj ..., površine 49 m², vlasništvo Đ.S. Trotoar ka ulazu u stan je umazan mrljama crvene boje nalik na krv, kao i stepenište, podest i zidovi od ulaza. Na

ulaznim vratima stana pronađeni su tragovi nalik na krv. Stan se sastoji iz hodnika iz kojeg se, pravo naspram ulaznih vrata nalazi kupatilo, desno je spavaća soba, a lijevo je dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom. U hodniku prema dnevnoj sobi zatečen je bijeli jorgan natopljen tečnošću crvene boje nalik na krvi, na podu velika lokva tečnosti nalik na krv, dok su zidovi umazani tragovima nalik na krv, a u dnevnoj sobi, po čitavom podu, nalaze se tragovi nalik na krv. U dnevnoj sobi, na podu pored TV stola, uz desni zid od ulaznih vrata, zatečen je kuhinjski nož sa plastičnom drškom, dužine sječiva oko 20 cm, na kojem se nalaze tragovi nalik na krv. U spavaćoj sobi, na podu, zidovima, krevetu i zavjesama, nalaze se tragovi nalik na krv u vidu lokvica, mrlja i kapljičastih tragova prskanja koji se nalaze na zidu i plafonu desno od ulaznih vrata u sobu. Na stolu u dnevnoj sobi zatečeni su mobilni telefon "N, . "N.", niklovane boje, "S." i fotoaparat "O.". U dnevnoj sobi zatečena je M.M., obučena u haljinu crvene boje i koja je po čitavom tijelu i haljini bila umrljana tragovima nalik na krv. Uviđaj je započeo u 7,30 a završen u 8,30 časova, dok je istog dana, u 10,04 časa zamjenik Višeg državnog tužioca Tomković Željko, od strane službenika Ekspoziture za krvne delikte S.P., obaviješten da je M.R. podlegao povredama u Kliničkom centru C.G..

Iz Izvještaja o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta Ku br.361/12 od 29.04.2012. godine

proizilazi da je izvršen krim.tehnički pregled lica mjesta, fotografisano lice mjesta i sačinjen zapisnik o uvidjaju. Tim povodom izvršeno je izuzimanje sledećih tragova: trag označen markerom br.1 - nož zatečen u dnevnoj sobi pored TV komode izuzet radi trasološkog vještačenja, utvrđivanja DNK profila i hemijskog izazivanja tragova papilarnih linija sa istom; trag označen markerom br.2 -tragovi krvi u spavaćoj sobi na podu i zidu izuzeti vatenim štapićem radi utvrđivanja DNK profila; trag br.4 - tragovi krvi na podu hodnika ispred vrata dnevne sobe, kao i ostali (vrste tragova, gdje su pronadjeni, kako su fiksirani, njihova upotrebljivost i drugo); trag br.3 - označena tri mobilna telefona i fotoaparat koji su predati OPS Filijale za krvne delikte S.P. Takodje, od M.M. izuzeta je haljina crvene boje radi trasološkog vještačenja i utvrđivanja DNK profila, dok je sa tijela iste koje je bilo umrljano tragovima nalik na krv izuzet bris vatenim štapićem, radi utvrđivanja DNK profila. U Izvještaju je navedeno da će se prilikom obdukcije tijela M.R. izuzeti uzorak krvi radi utvrđivanja DNK profila i daktiloskopska lista. Nadalje, izuzeti su i ostali predmeti pronadjeni na licu mjesta (predmeti kojima se učinilac služio pri izvršenju djela, ili koje je ostavio, izgubio na licu mjesta ili drugo). Izuzeti tragovi su upućeni u Forenzički centar radi vršenja odgovarajućih vještačenja.

Iz službene zabilješke Uprave policije PJ Podgorica KU br. 361/12 od 29.04.2012. godine proizilaze istovjetna zapažanja, kao u zapisniku o uvidjaju, pa sud smatra da je nepotrebno ponavljati sadržinu te zabilješke, s tim što je samo u njoj dodatno konstatovano, da su u dnevnoj sobi, na stolu nalaze mobilni telefon "N.", sa karticom broj ..., "N." niklovane boje sa karticom broj ..., vlasništvo M.R., kao i telefon "S.", sa karticom broj ..., i fotoaparat "O." vlasništvo M.M., označeni markerom broj 3.

Iz službene zabilješke Uprave policije PJ Podgorica KU br. 361/12 od 29.04.2012. godine, proizilazi da je u prostorijama policije izvršen uvid u odlazne i dolazne pozive mobilnih telefona izuzetih sa lica mjesta, te je tom prilikom ustanovljeno da su poslednji pozivi u aparatu "N." odlazni pozivi na brojeve ... u 06,46 časova, u 06,46 časova, ... u 06,47 i 06,53 časa i u 06,53 časa, memorisan pod imenom "J.", i dolazni poziv sa broja ... u 07,19 časova.

Poslednji pozivi u aparatu "N." sa karticom broj ... su odlazni pozivi prema: +.... u 05,46 časova, Đ. u 05,49 časova, N.CT u 06,25 časova, Z. CT u 06,26 časova; dolazni pozivi M. PG ...u 06,27 časova i propušteni poziv u 06,25 časova.

Posljednji pozivi u aparatu "S." sa karticom su odlazni pozivi "moj život" u 06,44, 06,45 i 06,56 časova; u 06,46 i 07,05 časova; u 06,44 časa i u 06,24 časova; primljeni pozivi u 06,52 časa, u 07,04, 07,07 časova i 07,14 časova i u 06,24 časa.

Iz službene zabilješke Uprave policije PJ Podgorica Ekspozitura JRM, KU br. 361/12 od 29.04.2012.

godine, proizilazi da su ovlašćeni službenici, potpisnici zabilješke, na trosjedu gdje je sjedila M.M., primijetili kuhinjski nož dužine sječiva oko 20 cm, koji je policajac Ž.B. iz bezbjedonosnih razloga, sa dva prsta desne ruke uzeo i odložio pored komode za sto u dnevnom boravku, jer je pomenuto lice, po njihovom mišljenju, bilo pod velikim stresom.

Iz izvještaja od DNK vještačenju broj 1974/12 od 04.06.2012.godine proizilazi da su Forenzičkom centru u Danilovgradu radi vještačenje dostavljeni nož, trag nalik na krv sa zida u spavaćoj sobi, trag nalik na krv sa poda u spavaćoj sobi, trag nalik na krv sa poda iz hodnika ispred vrata dnevne sobe i nesporni uzorak sa obdukcije M.R. Na osnovu izvršenih DNK i seroloških analiza konstatovano je da su tragovi nalik na krv izuzeti sa poda i zida spavaće sobe, poda hodnika ispred vrata dnevne sobe i na sječivu noža, krv ljudskog porijekla koja potiče od M.R..

Iz izvještaja o DNK vještačenju broj 1974-2/12 od 21.06.2012.godine proizilazi da je na vještačenje dostavljeno bris tragova nalik na krv sa tijela M. M. i njena haljina, te da su, na osnovu izvršenih DNK i seroloških analiza, na brisu izuzetom sa tijela M.M. kao i na uzorku izuzetom sa prednje gornje strane haljine optužene konstatovani tragovi krvi koji potiču od M.R.

Vještak forenzičke genetike K.S. je prilikom neposrednog saslušanja dodatno pojasnila, da su mikroskopskim pregledom na sječivu noža uočeni tragovi nalik na krv i da je brisem dio traga sa testirane pozicije po desnoj strani pri vrhu uzet kao uzorak za analizu. Nadalje je pojasnila i da je testiranjem tragova nalik na krv izvršenu na prednjem gornjem dijelu haljine odakle je brisem izuzet manji dio i podvrgnut DNK analizi, kao i ostali tragovi koji su bliže označeni u naredbi za vještačenje. Nijesu se bavili biološkim kontaktnim materijalom na drški noža, jer to nije bilo ni obuhvaćeno naredbom, zato što je određeno daktiloskopsko vještačenje, pa su oni pri njihovim analizama i izbjegavali dršku da ne bi eventualno uništili prisutne tragove za tu vrstu vještačenja, pošto se uvijek prvo vrši DNK vještačenje.

Iz izvještaja o vještačenju broj 1975/12 proizilazi da je na vještačenje dostavljena haljina marke "P.", nepoznate veličine, crvene boje i kuhinjski nož sa plastičnom crnom drškom, na čijem sječivu postoji natpis "I.P.". Na prednjoj i zadnjoj strani haljine nema mehaničkih oštećenja, osim tragova tečnosti tamno braon boje nalik na krv, dok je ukupna dužina noža 33 cm, pri čemu je dužina sječiva 20 cm, a širina 2,5 cm. Na nožu su uočljivi tragovi tečnosti tamno braon boje nalik na krv.

Vještak trasološke struke S.D. je na glavnom pretresu pojasnio da na nožu i haljini nijesu uočena nikakva mehanička oštećenja, što je i vidljivo na fotografijama broj 1, 2, 3 i 4 Izvještaja o vještačenju broj 1975/12.

Iz zapisnika o daktiloskopskoj pretrazi tragova papilarnih linija broj 511/12-1, od 08.06.2012.godine proizilazi da je na vještačenje dostavljen kuhinjski nož sa crnom drškom, a da izvršenom daktiloskopskom pretragom nijesu pronadjeni tragovi papilarnih linija.

Vještak daktiloskopske struke J.J. je dodatno pojasnila da hemijskom obradom dostavljenog noža u laboratoriji Grupe za daktiloskopska ispitivanja, uz primjenu ove metode isparavanjem para cijanokrilata, na dršci noža nisu uočeni definisani tragovi papilarnih linija, koji bi mogli biti upotrebljivi za dalji rad. Nadalje je pojasnila, da bi trag papilarnih linija bio podesan za identifikaciju, potrebno je da postoji pravilan kontakt između prsta i podloge, kako bi se na taj način prenio crtež papilarnih linija, te da ukoliko su prsti jedne ruke ili dlana previše znojavu i snažno stiskali konkretnu površinu, to može da onemoguće prenošenje pravilnog crteža i samim tim se učini nemogućom daktiloskopska identifikacija. Takođe, ukoliko bi se uzela u obzir i činjenica da je prilikom upotrebe noža došlo do prodiranja sječiva kroz meko i tvrdo tkivo, onda se može reći da je i to okolnost koja u značajnoj mjeri doprinosi da ruka kliza po dršci noža i onemogućava ostavljanje pravilnih tragova papilarnih linija.

Iz obdukcionog zapisnika S.br. 40/2012, od 03.05.2012.godine, proizilazi da je obdukcija pokojnog M.R. radjena 29.04.2012.godine u 16,00 časova, te da je obducent zaključio, da je njegova smrt nasilna i da je nastupila usled iskrvarenja iz presječenih krvnih sudova duž kanala rane ubodine. Pod tačkom 3 obdukcionog nalaza, opisana je rana koja predstavlja hirurški preinačenu ranu ubodinu, koja je inicijalno nanescena jednokratnim dejstvom šiljka i oštice aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa (noža), a koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, presjeca potključne velike krvne sudove, te kroz drugo rebro i drugi medjurebarni prostor sa lijeve strane ulazi u grudnu duplju i završava u predjelu gornjeg reznja lijevog plućnog krila. Ukupna dužina kanala rane je oko 7 do 10 cm.

U vezi opisa te rane bliže je navedeno da se u lijevom podključnom predjelu, paralelno sa lijevom ključnom kosti, u njenoj spoljašnjoj trećini, sredinom na oko 31 cm ispod ravni tjemena i unutrašnjim krajem na oko 4 cm ulijevo od prednje središnje uzdužne linije tijela nalazi se kosa rana dužine oko 90 mm, čije su ivice spojene sa tri hirurška šava koji dobro drže, a po čijem se uklanjanju vidi da su ivice i strane rane i lako krvlju podlivene. Rana se kanalom nastavlja u meko tkivo pripadajućeg predjela, čijim se detaljnim preparisanjem ustanovljava obilna krvna prožetost mekog tkiva lijevog ključnjačinog i gornje trećine lijevog dojkinog predjela, te lijeve bočne strane vrata, na ukupnoj površini veličine dvije ispružene muške šake, debljine do 3 cm.

Lijeva podključna arterija je ušivena hirurškim koncima koji dobro drže; lijeva podključna vena je u potpunosti presječena, ravnih ivica, sa tri hirurška šava na manjim krvnim sudovima. Rana se kanalom nadalje nastavlja kroz zid grudnog koša, odnosno drugo rebro i drugi medjurebarni prostor sa lijeve strane u spoljašnjoj ključnjačinoj liniji.

Na glavnom pretresu vještak je pojasnio, da se radilo o srednje jakom intenzitetu sile, obzirom da je predmetno oružje najvjerovatnije nož presjeklo i drugo rebro i to u njegovom koštanom dijelu, kao i da intenzitet djelovanja sile i sudsko medicinske karakteristike povrede koje su tom silom nanijete zavise od

predmetnog orudja, (da li djeluje tupinom ili oštricom), potom anatomskih struktura koje se nalaze u predjelu na kome se povreda nanosi, a iznad svega od fizičke snage onoga koji povredu nanosi. S obzirom da se u predmetnom slučaju radi o nožu, a karakteristike kože i potkožnog tkiva između ostalog i masnog tkiva ne predstavljaju znatan otpor takvoj vrsti orudja, ukoliko ono djeluje vrhom i oštricom, to u slučajevima kada se presiječe veliki arterijski sud, pa i venski, postepeno dolazi do razvoja šoka usled iskrvarenja, tako da je u predmetnom događaju nedostatak potrebe za kiseonikom mozga, nastao usled globalnog iskrvarenja, a ne direktno zato što je neki krvni sud koji doprima kiseonik do mozga bio oštećen.

Vještak je pojasnio da je prilikom vadenja predmetnog orudja-noža, iz povrede opisane pod tačkom 3, u njenom spoljašnjem dijelu, nastao je usjek u pogledu latiničnog sloba "L" i on se razlikuje od hirurški učinjene intervencije.

Sami kraj kanala rane odnosno dno rane, nalazilo se u predjelu gornjeg režnja lijevog plućnog krila i on nije hirurški preinačen, a što je opisano u tački 16 obdukcionog nalaza.

Takodje je pojasnio, da se na osnovu opisa rane u tački 3 "čiji je unutrašnji kraj zatupljen, a spoljašnji dio ucijelo kao latično slovo L zasječen" pouzdano se može utvrditi da se radilo o tzv. klasičnom nožu koji ima oštricu samo s jedne strane. Na osnovu izgleda rane nije moguće pouzdano utvrditi da li isti nož u predjelu svog vrha ima oštricu sa obje strane, ali se drška noža morala držati čvrsto.

Nadalje je naveo da prilikom presjecanja potključnih velikih krvnih sudova, izlivena krv iz arterijskog krvnog suda izlazi u tragu prskanja u zavisnosti od orijentacije tijela. Ukoliko je tijelo bilo u uspravnom položaju, što je i vjerovatnije, tragovi prskanja mogu se vidjeti, na podu, okolnim zidovima, plafonu, namještaju u vidu kapljica. S obzirom, da je presječen i venski krvni sud, krvarenje iz tog krvnog suda je u obliku slivanja. To se u principu odnosi na neki početni period, kasnije se tijelo natapa u krvi i ostali kasniji tragovi su u vidu slivanja. Zato je vještak, nakon što su mu pokazane fotografije 12 i 13 iz fotoelaborata naglasio da tragovi prskanja krvi su vidljivi na zidu i plafonu i upućuju na zaključak da je sa velikom sigurnošću upravo na tom mjestu u predjelu sobnih vrata spavaće sobe došlo do zadobijanja ubodine opisane u tački 3 nalaza, kao i da ne postoji teorijska mogućnost da je taj udarac primio van stana.

Na glavnom pretresu vještak sudsko medicinske struke dr N.R. je pojasnio da povrede opisne pod tačkom 4 i 5, u predjelu desnog obraza i donjeg kapka desnog oka, su povrede koje su mogle nastati grebanjem noktima u jednom aktu. Takodje, povreda 6 u predjelu spoljašnje strane lijevog ramena, koja se sastoji od 3 paralelne oguljotine i jedne nagnječine je mogla nastati grebanjem noktima u jednom aktu.

Iz izvještaja ljekara JZU Zavoda za HMP broj protokola 17467 od 29.04.2012. godine proizilazi da su uočene određene povrede koje su opisane (na latinskom jeziku), i da je ista upućena radi pregleda ljekaru specijalisti neurohirurgu, ginekologu i psihijatru.

U izvještaju ljekara specijaliste hirurga JZU KC CG - Urgentni centar broj protokola 6727 od 29.04.2012.godine konstatovano je da je optužena svjesna, orjentisana, bez znakova piramidne lateralizacije. Manji hematom potiljačnih dimenzija 1 x 1 cm, vrat slobodan.

U izvještaju ljekara specijaliste psihijatra JZU KC CG Urgentni blok, broj protokola 502, od

29.04.2012.godine, konstatovano je tokom intervjuja mirnog držanja, kontakt se uspostavlja i održava, odgovara na postavljena pitanja, svjesna, orjentisana u svim pravcima psihijatrijskog ispitivanja. Pažnja hipertenzivna za aktuelna dešavanja. Negira percetivne obmane, niti se iste klinički evidentiraju. Misaoni tok očuvan, u sadržaju bez deluzione simptomatologije. Afekat nije u skladu sa opisanom situacijom, osim povremene anksioznosti tokom intervjuja. Očuvane inteligencije. Negira zloupotrebu PAS.

Iz izvještaja ljekara specijaliste ginekologa JZU KC CG Urgentni blok, broj protokola 2551, od

29.04.2012.godine, proizilazi da optužena negira ginekološke bolesti i tegobe. Jedan namjerni pobačaj februara 2012.godine, nijedan porodjaj. Inspekulo: oskudan, sukrvičav iscjedak, ex utero ŠVU 1,5 cm. OEU zatvoreno. Uterus u RFVu normalne veličine. Adneksa bo.

Iz fotoelaborata Uprave policije PJ Podgorica broj 20-28-244-806/1267 od 29.04.2012.godine, proizilazi da je isti sačinjen povodom obdukcije tijela M.R..

Iz fotoelaborata Uprave policije PJ Podgorica broj 20-28-244-783/1265 od 29.04.2012. godine, proizilazi da je isti sačinjen povodom predmetnog krivičnog djela i da su na fotografijama bliže prikazani izgled stambene zgrade u Ulici p. ..., u P., tragovi krvi ispred ulaza u zgradu, izgled tragova krvi na ulaznim vratima i stepeništu, izgled krvi u ulazu ispred ulaznih vrata stana koji je koristio M. R., izgled ulaznih vrata stana, izgled tragova krvi u hodniku, izgled dnevne sobe, izgled noža pronadjenog pored TV stola u toj sobi, (označen markerom broj 1), tragovi krvi u spavaćoj sobi (označeni markerom broj 2) i tragovi prskanja krvi na zidu pored ulaznih vrata sobe i na plafonu, izgled ležaja u spavaćoj sobi, tragovi krvi u hodniku ispred ulaznih vrata (označeni markerom broj 4) i izgled predmeta na stolu - mobilni telefoni i fotoaparat (označeni markerom broj 3).

Kako je branilac optužene doveo u sumnju istovjetnost kuhinjskog noža koji je pronadjen prilikom uvidjaja pored tv stola, komode i onog koji je predstavljao predmet vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu, sud je pribavio i elektronsku verziju fotoelaborata i taj CD kao dokaz prikazao u sudnici. Tom prilikom je nesumnjivo utvrđeno, i ono što je proizlazilo iz Izvještaja o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta, da je taj isti nož zajedno sa ostalim izuzetim tragovima upućen u Forenzički centar radi dodatnih vještačenja. Rezultati tog dokaza i izvedeni zaključci suda biće nadalje bliže navedeni kada taj dokaz bude posebno analiziran i doveden u vezu sa ostalim izvedenim dokazima.

Iz nalaza i mišljenja vještaka sudsko - medicinske struke dr R. N., proizilazi na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije, da je dana 29.04.2012. godine, M.M. pregledana od strane ljekara Hitne medicinske pomoći i KBC-a, kojom prilikom su konstatovane sledeće povrede: krvni podliv u predjelu lijeve bočne strane vrata, krvni podliv u predjelu lijevog obraza, krvni podliv u desnom jagodičnom predjelu, krvni podliv u predjelu zadnje strane lijevog koljena i krvni podliv u potiljačnom predjelu, te da su sve navedene povrede opisane kao sveže i posledica najmanje četiri nezavisna dejstva sile na odgovarajuće predjele tijela i zbirno posmatrano, u vrijeme nanošenja predstavljaju laku tjelesnu povredu. Takodje su navedena i dva

krvna podliva u predjelu zadnje strane potkoljenice, opisani kao „zeleni”, pa se vrijeme njihovog nastanka procjenjuje na više od tri dana. I ovo predstavlja laku tjelesnu povredu.

Na glavnom pretresu je pojasnio da su pet povreda opisane kao svježije od kojih su najmanje četiri posljedice udara odnosno direktnih dejstava sile, dok je peta mogla nastati i prilikom pada. Ostale dvije povrede, odnosno dva krvna podlica sa zadnje strane se ne mogu smatrati svježim povredama.

U tački 1 mišljenja opisane su nespecifične mehaničke povrede koje upravo nijesu specifične po tome što se na osnovu njihovih karakteristika može odrediti orudje kojim su nanešene, ali na osnovu njihove lokalizacije postoji veća vjerovatnoća da su nanijete npr. pesnicom, kao što je to navedeno pod istom tačkom mišljenja. Što se tiče povreda opisanih pod tačkom I-a i I-b naveden je i drugi mogući mehanizam povredjivanja.

S obzirom, da je navedena povreda pod I-a u medicinskoj dokumentaciji opisana kao krvni podliv u predjelu lijeve bočne strane vrata - crtastog oblika, promjera 7,5 x 0,5 cm, najvjerovatnije mehanizam je upravo ovaj koji je dat u tački I-a, zato što stezanje vrata omčom, bilo konopom ili nekim dijelom odjeće u principu ostavlja trag na vratu koji je većih dimenzija i zahvata cijeli ili najveći dio obima vrata, tako da u konkretnom slučaju, konop ili neki dio odjeće nije mogao napraviti takvu povredu.

Nije se u potpunosti složio sa stavom prof. D.D., koji mu je prezentovao branilac, da je poremećaj disanja u značajnoj mjeri doprinio smrtnom ishodu, jer sama rana u lijevom potključnom predjelu probijala je i zid grudnog koša kao što je to opisano u tački 3 nalaza, pa je izlivena krv iz lijeve potključne arterije i lijeve potključne vene osim što je prožimala okolno meko tkivo i izlazila u spoljašnju sredinu, istovremeno ulazila i u lijevu polovinu grudne duplje. Na gornjem režnju lijevog plućnog krila, postojala je rana od vrha noža, promjera oko 1 x 1 cm, koja je naravno krvarila, takodje, u lijevu polovinu grudne duplje, ali njen doprinos ukupnoj izlivenoj krvi je apsolutno minimalan.

Svakom ljekaru, pa i onom u hitnoj pomoći i hirurgu u Urgentnom centru, apsolutno je primarni zadatak da zaustavi krvarenje iz velikog krvnog suda naročito arterijskog, što je i učinjeno. Međutim, s obzirom da je pacijent doveden bez znakova života u Urgentni centar, stručna greška bi bila da se on prethodno posvetio saniranju povrede pluća, ne obradivši povredu velikih krvnih sudova u potključnom predjelu. Dakle, što se tiče pokušaja spašavanja života M. R. učinjeno je sve blagovremeno i u skladu prakse i medicinske struke i nauke.

Iz nalaza i mišljenja vještaka dr R.N. specijaliste sudske medicine od 30.12.2013. godine proizilazi da je vještak na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije od 21.11.2011. godine utvrdio da je M.M. zadobila prelom nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka. Vještak je objasnio da je navedena povreda posljedica dejstva tupine mehaničke sile i nastala je usled direktnog dejstva tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca, ali moguće i nekim drugim pogodnim sredstvom. U vrijeme nanošenja zadobijena povreda se kvalifikuje kao teška tjelesna povreda. Izjasnio se da je moguće da je povreda nanesena 4 dana prije specijalističkog ORL pregleda, a kako je to navedeno u dostavljenom medicinskom dokumentu. Vještak je naveo da opredeljenje da se radi o prelomu nosnih kostiju sa "dislokacijom", a ne bez dislokacije" kako je navedeno u rentgenskom nalazu, bazirano je na činjenici da je specijalista ORL izvršio ljekarsku intervenciju vraćanja prelomljenih nosnih kostiju u središnju liniju, što ne bi vršio da "dislokacija" nije postojala. Razlog zbog čega se dislokacija prelomljenih kostiju ne vidi na rentgenskom snimku leži u interpoziciji kostiju, odnosno ugao snimanja je takav da se konkretna dislokacija ne vidi u toj projekciji.

Na glavnom pretresu, odgovarajući na pitanje branioca optužene, vještak je pojasnio da prelom nosnih kostiju sa dislokacijom je povreda koja gotovo u svakom slučaju nastaje usled udarca. Postoji mogućnost da nastane usled pada, ali za to je potrebno da se radi o složenom padu npr. pad niz stepenice, pad sa neke veće visine kao što je npr. sa prvog sprata ili više i u takvim slučajevima je obično praćena i nekim drugim povredama. Svjesna osoba ukoliko pada naprijed sa svoje visine, može zadobiti eventualno prelom nosnih kostiju, ali bez dislokacije.

Iz nalaza i mišljenja komisije vještaka od 13.05.2013. godine koji su dali prof.dr S.M., dr. G.Ž. i B.SI. - psiholog, nakon neposrednog pregleda optužene i njenog testiranja proizilazi da se radi o osobi iznad prosječnih intelektualnih potencijala sa dominantnim mehanizmima odbrane u vidu projekcije i racionalizacije, depresije, anksioznosti i sniženja na skali hipomanije. Kod neposrednog pregleda nije ispoljavala psihotičku fenomenologiju i njihovo je mišljenje da se radi o duševno zdravoj osobi koja ne boluje od trajne duševne bolesti niti pokazuje simptome težeg duševnog poremećaja, pa je po ocjeni suda sasvim jasno, da pomenuto depresivno raspoloženje, anksioznost, nemaju kvalitet bilo kakve duševne bolesti ili poremećaja, nego su očigledno posledica ličnog suočavanja sa situacijom u kojoj se našla nakon ovog događaja. Analizirajući deliktну situaciju, oni su mišljenja u slučaju da se izvedenim dokazima potvrdi, u vrijeme izvršenja djela, fizičkog nasilje i povrede glave, da se takvo agresivno ponašanje može shvatiti kao "zadnja kap" medjusobnih odnosa počinioca i žrtve. U tom smislu oni su nadalje pojasnili da se kod vještačenja delikata u afektu analizira pojam svijesti, sposobnosti i volje, medjuigra motiva i ciljeva i pitanje uračunljivosti, te da su u dužem vremenskom periodu kod optužene bili prisutni simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja. Krivično djelo je psihopatološki motivisano kumuliranim stresnim poremećajem, afektom razdraženosti jakog intenziteta, koji se klasifikuje kao privremena duševna poremećenost. Sposobnost da shvati značaj svog djela i da upravlja postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela su bile bitno smanjenje. Nesjećanje /amnezija/ na neke okolnosti posle delikta može se shvatiti kao psihogena amnezija uzrokovana afektivnim stanjem, što je i uobičajena reakcija u takvim slučajevima, te da se amnezijom ne bi ni bavili da nijesu konstatovane povrede na njenom tijelu.

Na glavnom pretresu, dr. S M , kao predstavnik tima vještaka, u prisustvu ostalih članova je pojasnio da "alkoholna intoksikacija sa nadjenom alkoholemijom od 0,99 gram/promila u krvi optužene nije bitnije uticala na sposobnost shvatanja značaja djela i upravljanja svojim postupcima. U nalazu je objašnjeno da ponašanje okrivljene odstupa od takozvane jednostavne alkoholisanosti i nema karakteristike patološke reakcije na alkohol, ali da je afektivno stanje bitno uticalo na sposobnost shvatanja značaja djela i upravljanja svojim postupcima. Takodje je objasnio da su naveli, da je alkohol samo pospješujući faktor u smislu dezinhibicije - otkočenja i nagonskih i afektivnih poriva.

Isto tako su kod ocjene afektivnog stanja jake razdraženosti imali u vidu i nalaz sudskog medicinara sa povredama koje je okrivljena zadobila u deliktnoj situaciji, kao i da su kod ocjene sposobnosti shvatanja značaja djela i upravljanja njenim postupcima imali u vidu preddeliktни period koji je ona opisala, i komparirali sa njihovim intervjuom. Medjutim, nijesu tim činjenicama pridavali toliki značaj u ocjeni afektivnog stanja okrivljene u vrijeme izvršenja krivičnog djela, nego su, ocjenu sposobnosti shvatanja značaja djela i upravljanja svojim postupcima, kao i afektivno stanje okrivljene, cijenili na temelju deliktne situacije, tačnije niza zadobijenih povreda koje su, ako se utvrdi njihova tačnost, svrstali kao provokativno ponašanje oštećenog. Smatrali su, kako su detaljno naveli u njihovom nalazu, da je provokativno ponašanje oštećenog bilo u takvoj razmjeri da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela moglo dovesti kod okrivljene i generisati stanje afekta bijesa, razdraženosti jakog intenziteta, te da je to bio osnov za kvalifikaciju i ocjenu njihovog mišljenja. Imali su u vidu i preddeliktни period, ali je naglasio da u njihovoj kompetenciji nije da

utvrđuje činjenice odnosno materijalne dokaze o istinitosti tih činjenica koje je okrivljena iznijela i da u tom smislu nijesu ni davali toliki značaj u ocjeni afektivnog stanja ili njene uračunljivosti. Na zahtjev branioca je dodatno pojasnio, da postavljanje dijagnoze potresa mozga je klinička dijagnoza i da sa sudsko medicinskog aspekta nema podataka koji bi upućivali na takav zaključak, te da su oni u ocjeni poremećaja njene svijesti uzeli u obzir stanje afekta, straha, bijesa i jake razdraženosti u vrijeme izvršenja krivičnog djela, i naveli komponentu, da i pomućenje svijesti može biti uzrokovano traumom glave koju je detaljno opisao vještak sudsko medicinske struke. U tom smislu imali su u vidu težinu povreda koje je okrivljena zadobila i kada se sve to uzme u obzir smatrali su, da se kod okrivljene ne može isključiti stanje poremećaja svijesti koje je uzrokovano traumom, koje su svrstali u konfuzno stanje odnosno posttraumatsko konfuzno stanje, ne upuštajući se u postavljanje dijagnoze potresa mozga.

Dakle, iz pojedinačno analizirane odbrane optužene koju je dala pred državnim tužiocem proizilazi da je dana 29.04.2012. godine, u P. u jutarnjim satima, u stanu u kome je živio, jedanput udarila nožem M.R., pod okolnostima koje su bliže navedene u toj odbrani, u predjelu lijeve strane grudnog koša. Kada se taj dio njene odbrane dovede u vezu sa sadržinom obdukcionog zapisnika, onda se nesumnjivo izvodi zaključak da je M.R. tom prilikom zadobio ranu ubodinu, za koju je vještak sudsko medicinske struke precizno naveo da se nalazi u lijevom podključnom predjelu paralelno sa lijevom ključnom kosti, te da je nanešena jednokratnim dejstvom šiljka i oštrice zamahnutog mehaničkog orudja - noža, čija je ukupna dužina kanala rane oko 7 - 10 cm. U tom dijelu njegovo mišljenje je u potpunoj saglasnosti sa pomenutim dijelom odbrane optužene u kojem se izjašnjavala o sredstvu kojim je udarila pokojnog M.R. u predjelu lijeve strane njegovog grudnog koša.

Taj nož, kojim je nanijela tu smrtonosnu povredu, nalazio se u njenoj blizini na trosjedu, u dnevnoj sobi gdje su je zatekli policijski službenici Ž.B. i B. D., koji su prvi od službenih lica došli na lice mjesta. U tom smislu, svjedok B.D. je potvrdio riječi njegovog kolege Ž.B. koji je izjavio, da je nož sa crnom drškom uzeo sa dva prsta za dršku i iz bezbjedonosnih razloga, zato što se nalazio pored djevojke, umazane krvlju koja je sjedjela na trosjedu u dnevnoj sobi. Inače, to mjesto gdje je nož ostavljen kasnije je fotografisano od strane krim. tehničara i bliže vidljivo na fotografiji broj 10 iz fotoelaborata koji se nalazi u spisima kao sastavni dio zapisnika o uvidjaju. Državni tužilac koji je izvršio uvidjaj zabilježio je u zapisniku da se kuhinjski nož sa plastičnom drškom dužine sječiva oko 20 cm, na kojem je uočen trag nalik na krv, nalazi u dnevnoj sobi, na podu pored stola, odnosno na mjestu na kojem je u svom iskazu rekao da ga je ostavio svjedok B. D.

Kao što je sud već naveo, taj nož je nakon završenog uvidjaja zajedno sa tagovima krvi u spavaćoj sobi na podu i zidu, podu hodnika ispred vrata dnevne sobe, haljinu crvene boje od M.M., kao i sa njenog tijela trag nalik na krv, dostavljen(i) Forenzičkom centru u Danilovgradu radi daljih vještačenja, što nesporno proizilazi iz sadržine Izvještaja o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta KU:361/12 od 29.04.20132. godine, kao i iz iskaza svjedoka M. G., krim. tehničara koji je bio u sastavu uvidjajne ekipe. Pokušaj branioca da problematizuje činjenice u vezi sredstva kojim je lišen života M.R. je potpuno obesmišljen ne samo tvrdnjom optužene da je R. jedanput udarila nožem u predjelu lijeve strane grudnog koša, nego je učinjen neosnovanim i naknadno pribavljenim i u sudnici prikazanim fotoelaboratom u elektronskoj verziji, kada je zumirana fotografija pod brojem 5352, koja odgovara onoj iz fotoelaborata u spisima predmeta, pod brojem 10, na kojoj se, zbog načina i ugla pod kojim je fotografisan nož koji se nalazio na stolu pored tv-stola, nije vidio natpis "I. p." ispisan latiničnim slovima. Ovaj natpis je u potpunosti uočen na fotografiji fotoelaborata koji je uradjen u elektronskoj verziji, kao i na sječivu onih fotografija iz fotoelaborata sačinjenih od strane

vještaka različitih profila iz Forenzičkog centra u Danilovgradu kojima je dostavljen radi daljih vještačenja i koji čine sastavne dijelove njihovih nalaza i mišljenja, (Izvjestaj o trasološkom vještačenju br. 1975, fotografija br. 4, i Izvjestaj o DNK vještačenju br. 1974/12, fotografije br. 3 i 4).

Pored toga, na osnovu DNK vještačenja i seroloških analiza je utvrđeno da tragovi nalik na krv izuzeti sa poda i zida spavaće sobe, poda hodnika ispred vrata dnevne sobe i sječiva noža predstavljaju krv ljudskog porijekla koji potiču od pokojnog M.R. U zapisniku o uvidjaju su bliže opisana sva ta mjesta u stanu, koja su i vidljiva u fotoelaboratu na stranama 6, 7 i 9. Takodje je vještaku forenzičke genetike na vještačenje dostavljen bris tragova nalik na krv uzet sa tijela M.M., kao i njena crvena haljina marke "P.", sa čije je prednje strane uzet uzorak, pa je na osnovu izvršenih DNK i seroloških analiza nesumnjivo utvrđeno da se radi o tragovima krvi koji pripadaju krvnoj grupi pokojnog M.R.. I, u zapisniku o uvidjaju je konstatovano, da je u dnevnoj sobi zatečena M.M. obučena u haljinu crvene boje, koja je po čitavom tijelu i haljini bila umrljana tragovima nalik na krv.

Nema sumnje, da se optužena u momentu nanošenja udarca, nalazila ispred pokojnog M. i na takav zaključak upućuje njena tvrdnja da je "naletio" na nož, kao i pomenuti tragovi krvi i zamrljanost koja je konstatovana na prednjoj strani njenog tijela. Tačnije, optužena se nalazila u predjelu sobnih vrata spavaće sobe, kada je nanijela ubodinu opisanu u tački 3 obdukcionog zapisnika, i na takav zaključak vještaka sudsko medicinske struke, koji je sud prihvatio kao logičan, upućuju tragovi prskanja krvi koji su vidljivi pored ulaznih vrata i na plafonu te sobe, te fotografijama 12 i 13, fotoelaborata koji čini sastavni dio zapisnika o uvidjaju. Vještak je nadalje na pitanje suda pojasnio, da je i mjesto vadjanja noža iz tijela pokojnog bilo u predjelu sobnih vrata, pa je zaključak da je optužena izvadila nož iz tijela oštećenog sud izveo ne samo na osnovu naprijed navedenih činjenica iz ovog stava, nego i činjenice da su i policajci vidjeli, da se nalazio pored nje na trosjedu u dnevnoj sobi u momentu njihovog dolaska, kao i da je jedna takva reakcija bila logična, imajući u vidu sve one odnose koje je prethodno opisala da su vladali između nje i oštećenog, u vremenu koje je prethodilo njegovom lišenju života (uvijek je bio agresivan kada se nalazio u alkoholisanom stanju). Uostalom, optužena je u svojoj prvobitnoj odbrani i sama navela, da se nalazila ispred njega, ali je sud kao neosnovanu odbio, sa navedenih razloga i, njenu tvrdnju da je R., natrčao na nož. Prema tome, nelogično je i u suprotnosti sa rezultatima izvedenih dokaza rezonovati da je optužena, eventualno, na jednom mjestu u stanu udarila M.R., a da je on na drugom mjestu, sam izvadio nož iz svog tijela.

Nadalje je razjašnjeno, kako su nastali i tragovi krvi ispred stana i potpuno je jasno zašto su tamo zapisnički konstatovani, kada se ima u vidu dio odbrane optužene o tome, kako se nakon uboda ponašao pokojni i kuda se kretao, što je djelimično zapazio i svjedok D.Z., koji je rekao da je čuo svadju iz stana koji se nalazi ispod njegovog, kao i da je kasnije, izašavši iz svog stana, ispred ulaza zgrade primijetio lice krvavo po tijelu, za koje je znao da povremeno koristi stan ispod njegovog, kako drži peškir prislonjen u predjelu lijeve strane grudi, te da lijevom rukom pokazuje prema ulazu i nešto govori, što on nije uspio da razumije. Realnost njegovog zapažanja je u skladu i sa mišljenjem vještaka sudsko medicinske struke koji je između ostalog naveo, da je proces iskrvarenja do gubitka svijesti trajao 15 - 20 minuta i da se u tom intervalu pokojni mogao kretati, izaći iz stana i vratiti u stan.

Zato su i neosnovani prigovori branioca na iskaz ovog svjedoka koji su se ogledali u tome da se nije nalazio u tom stanu "pa nije ni mogao vidjeti to što je tvrdio da je vidio".

Dakle, zaključak o smrti pokojnog M.R. koji je iznijet u obdukcionom zapisniku vještaka sudsko medicinske struke, kao i njegova pojašnjenja na glavnom pretresu, kada je naveo da je u pravnom smislu smrt organizma moždana smrt, očigledno ukazuju, da je njegova smrt u direktnoj uzročnoj vezi sa tom nanijetom povredom od strane optužene, zato što je on u Urgentni centar Crne Gore doveden u 07,00 časova bez svijesti, bez mjerljivog krvnog pritiska, pulsa, širokih zjenica, ugašenih refleksa, bez pokazatelja života i da je tada praktično bio mrtav. Vještak je u tom smislu nadalje pojasnio, da je M.R. u predmetnom događaju zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život, koja je kvalifikovana obzirom na trenutak njenog nanošenja i da bi tako zadobijena povreda u svakom slučaju dovela do smrti, te da je samo u Urgentnom centru, postupkom reanimacije koji je trajao do 09,40 časova pokušano da se vrati u život. U tom periodu je povremeno dobijana srčana radnja, što i nije bilo neobično obzirom da srce kao mišićni organ, kako je objasnio, posjeduje izvjesni stepen autonomnosti rada tj. da kratkotrajno i povremeno može funkcionisati i bez nervnih impulsa iz mozga. Prema tome, svi naknadno iznijeti prigovori branioca optužene u vezi njegovog nalaza i mišljenja se pokazuju potpuno neosnovanim jer je nesumnjivo utvrđeno, ko je i kojim sredstvom nanio povredu koja je prouzrokovala smrt, u pravnom smislu prije nego što je oštećeni i dovezen u Urgentni centar, gdje je samo pokušana njegova reanimacija.

Zato je odbijen i prijedlog za dodatnom forenzičkom analizom povreda i načina povredjivanja M.R., kao i prijedlog za saslušanjem osoblja Hitne medicinske pomoći radi utvrđivanja svih medicinskih radnji koje su preduzeli u cilju spašavanja njegovog života, stoga što je priroda te povrede u trenutku njenog nanošenja bila takva da bi u svakom slučaju dovela do smrti, čiji je uzrok, kao što je sud već naveo, u potpunosti razjašnjen od strane vještaka sudsko medicinske struke.

Odbijen je i prijedlog da se u dokazni postupak uvrsti i, kako je rekao branilac, ilustracija noža za koji je vještak sudsko medicinske struke na njegovo izričito pitanje odgovorio da je smrtonosna povreda mogla biti nanijeta i takvim sredstvom, zato što ta mogućnost nema nikakvo posebno značenje pri nesporno utvrđenoj činjenici koje je sredstvo nadjeno u stanu i na kojoj oštrici noža su konstatovani tragovi krvi koji su pripadali krvnoj grupi M.R. Kao što je sud već naveo te činjenice su dodatno razjašnjene i pribavljenom CD verzijom fotoelaborata sa uvidjaja i natpisom na sječivu tog noža, koji se u potpunosti poklapa sa onim koji je vidljiv na fotografijama koje čine sastavni dio različitih izvještaja sastavljenih u Forenzičkom centru u Danilovgradu. Zbog toga je odbijen i prijedlog da se izdvoje iz spisa oni dokazi koje je branilac naveo u podnesku od 29.04.2012. godine upravo zato što se radilo o onom sredstvu koje je prilikom uvidjaja i kriminalističko tehničke obrade lica mjesta označeno kao trag broj 1 i pod tom oznakom u bijeloj kartonskoj kutiji za pakovanje dokaznog materijala dostavljeno Forenzičkom centru Danilovgrad, u kome je vještačeno od strane vještaka trasološke struke, daktiloskopske i grupe za biološka ispitivanja, kada je i fotografisano u različitim pozicijama i pod uglom koji nije bio vidljiv na fotografijama koje čine sastavni dio zapisnika o uvidjaju.

Odbijen je i prijedlog branioca da se taj fotoelaborat, kao i fotoelaborat koji se odnosi na obdukciju tijela pokojnog R.M. izdvoji iz spisa predmeta, jer je saslušanjem svjedoka M.G. u dovoljnoj mjeri razjašnjeno zbog čega mogu nastati razlike između tih i fotoelaborata u elektronskoj verziji, tačnije zbog čega mogu nedostajati određene fotografije koje su memorisane u fotoaparatu pod određenim brojem i svakako da ti razlozi ne mogu činiti nezakonitim, tako pribavljene dokaze u toj fazi krivične procedure. Zbog toga je i

njegovo tumačenje uvidjajne dokumentacije sud ocijenio kao krajnje ličan i nevjerodostojan način koji nije u skladu sa ostalim dokazima koji su pratili zapisnik o uvidjaju i sadržinu Izvještaja o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta.

Sud je odbio i prijedlog branioca da se angažuje vještak za telekomunikacije radi utvrđivanja baznih stanica i područja koje pokrivaju listinzi telefonskih razgovora, koji su inače navedeni u službenoj zabilješci, te pribave imena lica na koje su registrirani ti brojevi, zato što bi utvrđivanje tih okolnosti bilo suvišno pri nesporno utvrđenim činjenicama da su se u vrijeme lišenja života u naselju Z., u stambenoj zgradi broj .. u stanu broj .. nalazili samo optužena i oštećeni M. R. To što je, po riječima branioca iz dopisa u vidu odgovora MUP-a CG Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija, broj UP-007/13 od 04.12.2013. godine, proizlazilo da neki od svjedoka nijesu spavali u objektima koje su označili u svojim izjavama nema posebnog pravnog značaja, jer se to tiče njihove privatnosti i eventualno urednog vođenja evidencije o spisku gostiju onog vlasnika u čijoj je svojini ili državi taj objekat. Istovremeno je odbijen i njegov prijedlog da se izvrši suočenje između svjedoka D.R., K.O. i G.V. sa svjedokom P.M. i optuženom M.M., jer je očigledno da ni jedan od saslušanih svjedoka nije očevidac lišenja života M.R. i nejasno je koju je to bitnu okolnost branilac optužene u njihovim iskazima uočio kao razliku, kako bi učinio osnovanim svoj prijedlog za obavljanje te radnje. Iz istovjetnih razloga je odbijen i njegov prijedlog za saslušanjem u svojstvu svjedoka M.M., M.M. i drugih lica koje nije bliže imenovao, zato što je nebitan sadržaj eventualno poslatih poruka tim licima pri nesporno utvrđenim činjenicama koje se tiču vremena, mjesta i načina izvršenja ovog krivičnog djela. Konačno, optužena je i sama priznala da je sa broja telefona oštećenog, nakon prvog primljenog udarca i prije nego što je ubola oštećenog, zvala iz stana njegovog sestrice M., kao i jednog njegovog druga, kojima su telefoni bili isključeni.

Odbijen je prijedlog branioca optužene radi saslušanja u svojstvu svjedoka Ž. M., S.P. i S.Jo., jer su okolnosti o kojima bi se oni izjašnjavali u dovoljnoj mjeri razjašnjene saslušanjem svjedoka Ž.B., B.D. i M.G., te samom uvidjajnom dokumentacijom koja je tom prilikom sastavljena.

Odbijen je i prijedlog branioca optužene radi trasološkog vještačenja tragova obuće u stanu i utvrđivanje činjenica koje se tiču visine i težine osobe kojoj su ti tragovi pripadali, kao suvišan, zato što je očigledno da su se prije dolaska uvidjajne ekipe i fotografisanja lica mjesta, nakon nanijetog udarca, po stanu kretali ne samo optužena, nego i oštećeni M.R., koji je na kraju legao na krevet u spavaćoj sobi, gdje su ga zatekli ne samo radnici Hitne medicinske pomoći, nego i policajci B.D. i Ž.B. koji su kao službena lica prvi došli na lice mjesta.

Odbijen je prijedlog za rekonstrukcijom događaja koja bi se obavila u prisustvu vještaka medicinske struke u pogledu načina na koji je ubistvo izvršeno, prostora, vremena i orudja, jer su i te činjenice u dovoljnoj mjeri saslušanjem tog vještaka razjašnjene, kao i što je na osnovu rezultata drugih izvedenih dokaza utvrđeno kojim je sredstvom nanijeta smrtonosna povreda pokojnom M. R. i pogotovo što je nejasno sa kojim bi se učesnicima u postupku, osim pomenutog vještaka, ta rekonstrukcija obavila, kada se ima u vidu da je optužena, u tom smislu, u potpunosti izmijenila svoju odbranu na glavnom pretresu koju je započela sa tvrdnjom da ona nije ubila M.R. i da je kako vrijeme prolazi sve više u to ubijedjena.

Potpuno je jasno, iz rezultata izvedenih dokaza i odbrane optužene koju je dala pred tužiocem, da se u momentu njihovog povratka u stan, u njemu niko drugi nije nalazio, te da je događaj započeo, nakon što su otključali vrata i ušli unutra, tako što je pokojni udario u predjelu glave i tu činjeničnu tvrdnju je iznijela ne samo u odbrani pred tužiocem, nego i na glavnom pretresu.

U daljem opisu onog što se dešavalo u stanu optužena nije ni u toj, kao ni u odbrani iznijetoj na glavnom pretresu spominjala prisustvo nekih trećih lica, nego samo da je pokušavala telefonom da stupi u kontakt sa onima, sa kojima je te noći bila u društvu u ugostiteljskom objektu. Zato je potpuno suvišno i nerazumljivo djelovao napor branioca da se raspituje o načinu na koji su svjedoci proveli ostatak te večeri i da postavlja pitanja koja su se isključivo ticala njihove privatnosti i nijesu se ni mogla odnositi na predmetni događaj, pa im sud nije ni dozvoljavao da na njih odgovore, zato što je dokazano da su se nalazili na sasvim drugim mjestima i da nijesu imali ništa zajedničko sa onim, što i nijesu znali da se desilo te noći u stanu, sve dok u jutarnjim satima P.M. nije obavijestio o tome V.G., koji je tu vijest prenio O.K. i njenom menadžeru.

Prema tome, kada se odbrana optužene koju je dala pred državnim tužiocem dovede u vezu sa ostalim izvedenim dokazima onda se nesumnjivo izvodi zaključak da je dana 29.04.2012. godine, u jutarnjim satima u P., u naselju Z., u ulici P. ..., u stambenoj zgradi broj .. u stanu broj .., vlasništvo Đ.S., upravo ona lišila života oštećenog M.R., jer je u zapisniku o uvidjaju u pogledu mjesta, vremena i ličnosti pokojnog navedeno da je u tom stanu, u spavaćoj sobi na krevetu, pronađen kako leži i potom kolima hitne pomoći prebačen u Urgentni centar u P., gdje je konstatovano da je primljen bez znakova života.

Medjutim, nesumnjivo je utvrđeno, da je optužena prije upotrebe tog noža bila fizički napadnuta od strane pokojnog M.R., nakon njihovog povratka u stan iz ugostiteljskog objekta "C.D.", u koji su to veče izašli oko 23,30 - 23,45 časova i bili zajedno sa društvom, čija su imena kroz interpretaciju njihovih iskaza već pominjana. Ono što je od izuzetne pravne važnosti jeste, da nema dokaza, da je optužena skrivila taj fizički napad, niti, da je uopšte, za vrijeme dok su sjedili u ugostiteljskom objektu, bila u nekoj od konfliktnih situacija, koje bi svakako bile zapažene od onih koji su sjedili u njihovom društvu. Sasvim je jasno, da je optužena u želji da pojača ubjedljivost takvog njegovog protivpravnog ponašanja, navela da je on već i u taksiju, u povratku ka stanu počeo vrijedjati i svašta pričati. Takvi navodi nijesu prihvatljivi, jer to ni jedan od saslušanih svjedoka koji su se nalazili u taksiju nije potvrdio.

Inače, optužena je tu tvrdnju o fizičkom napadu u stanu iznijela i u svojoj prvoj odbrani pred tužiocem, te je sud provjeravajući one činjenice koje idu u njenu korist (član 16 stav 1 ZKP-a), naknadno, vještaku sudsko medicinske struke naložio da se izjasni o njihovoj vrsti i težini, te čime su i na koji način nanijete, pogotovo što su one prilikom njenih prvih pregleda nakon događaja, u jutarnjim satima od strane ljekara različitih specijalnosti, konstatovane u izvještaju od 29.04.2012. godine, kao vidljive povrede na njenom tijelu.

U tom smislu vještak je u svom pisanom nalazu i mišljenju, kao i prilikom neposrednog izjašnjenja istakao da su, od strane ljekara Hitne medicinske pomoći i KBC-a prilikom tog pregleda, konstatovane povrede u vidu krvnog podliva u predjelu lijeve bočne strane vrata, krvnog podliva u predjelu lijevog obraza, krvnog podliva u desnom jagodičnom predjelu, krvnog podliva u predjelu zadnje strane lijevog koljena i krvnog podliva u

potiljačnom predjelu, koje povrede su opisane kao svježije i po njegovom mišljenju nastale kao posledica najmanje četiri nezavisna dejstva sile i da zbirno posmatrano su u vrijeme nanošenja predstavljale laku tjelesnu povredu. U vezi navedenih krvnih podliva u predjelu zadnje strane potkoljenice, koji su opisani kao "zeleni", vještak je mišljenja da su nastali ne više od tri dana prije nego što se glavni događaj desio. Takodje je mišljenja, da su četiri povrede koje su opisane kao svježije posledica udara odnosno direktnih dejstava sile, dok je peta povreda mogla nastati prilikom pada. U tom smislu je pojasnio da su krvni podlivi, u predjelu lijeve bočne strane vrata crtastog oblika promjera 7,5 x 0,5 cm, najvjerovatnije nastali ne samo kao posledica direktnog dejstva tupog, teškog i jako zamahnutog mehaničkog orudja udarca pesnicom ili nekim drugim pogodnim orudjem, nego i usled stezanja vrata, npr. šakom ili zato nekim drugim pogodnim orudjem. Takodje je na osnovu lokalizacije povreda u vidu krvnih podliva u predjelu lijevog obraza i desnog jagodičnog predjela naveo da postoji velika vjerovatnoća da su nanijete pesnicom, dok je u vezi povrede zadnjege lijevog koljena naveo da je posledica dejstva tupine mehaničke sile i jako zamahnutog mehaničkog orudja, a za krvni podliv u potiljačnom predjelu, da je kao povreda mogao nastati i usled pada i udara od tvrdu podlogu.

Nesumnjivo je i optužena, u jednom trenutku, najvjerovatnije kada je stezana u predjelu vrata, braneći se, nanijela povrede M.R. u predjelu desnog obraza, donjeg kapka desnog oka i spoljašnje strane lijevog ramena (opisane u obdukcionom zapisniku pod tačkom 4, 5 i 6) za koje je vještak sudsko medicinske struke naveo da su mogle nastati - grebanjem noktima u jednom aktu.

Medjutim, brojnost povreda na njenom tijelu, ukazuje da je oštećeni M. R. više puta u toj noći, u stanu udario u predjelu glave dovodeći je fizičkim napadom i održavajući u stanju straha, bijesa i jake razdraženosti, u koje je dospjela nakon prvog udarca koji joj je oštećeni zadao posle njihovog ulaska u stan. Sud je naprijed navedene činjenice o njenom psihičkom stanju utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja vještaka neuropsihijatrijsko-psihološke struke, kao i da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela njena sposobnost da shvati značaj svoga djela i mogućnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena. Zato su vještaci i naveli da se radilo o privremenoj duševnoj poremećenosti odnosno prolaznom duševnom stanju poremećaja psihičkih funkcija svijesti i volje, koji je trajao koliko i učinak tog fizičkog napada, koji je karakterisalo vremensko i prostorno jedinstvo tog događaja. Njegova sklonost ka napadu na fizički integritet optužene proizilazi i iz nalaza i mišljenja vještaka sudsko medicinske struke od 30.12.2013. godine koji je vještačio medicinsku dokumentaciju od 21.11.2011. godine na njeno ime i iz čije sadržine je nesumnjivo utvrđeno da je tom prilikom zadobila tešku tjelesnu povredu u vidu preloma nosnih kostiju sa pomjeranjem koštanih ulomaka, koju nije kao takvu prijavila u to vrijeme, nego je to učinila pod sasvim drugim izgovorom kako bi zaštitila oštećenog od bilo kakve odgovornosti. U tom smislu je nesumnjivo utvrđeno da se radilo o prelomu nosnih kostiju sa dislokacijom i takav zaključak je izveden na osnovu izvršene ljeekarske intervencije i njihovog vraćanja u središnju liniju, koje povrede ne bi mogle nastati usled pada odnosno takva povreda nastala padom bi morala biti praćena i nekim drugim povredama koje u medicinskoj dokumentaciji nisu konstatovane.

Medjutim, treba naglasiti da je predstavnik tima vještaka, uz prisustvo ostalih članova, braneći pisani nalaz i mišljenje pojasnio da su oni kod ocjene tog njenog stanja imali u vidu i nalaz i mišljenje vještaka sudsko medicinske struke, u vezi povreda koje je zadobila u konkretnoj deliktnoj situaciji, kao i da oni ne mogu utvrdjivati tačnost činjenica koje su se odnosile na postojanje tog napada, jer to i nije u njihovoj kompetenciji. Dakle, optužena u to stanje nije dospjela svojom krivicom niti zbog strukture njene ličnosti, jer su pomenuti vještaci, nakon pregleda utvrdili da je ona duševno zdrava osoba iznad prosječnih intelektualnih sposobnosti

koja ne boluje od trajnih duševnih bolesti, ne pokazuje simptome težeg duševnog poremećaja, niti ispoljava psihotičku fenomenologiju. Odgovarajući na postavljena pitanja predstavnik tima vještaka je pojasnio da taj događaj od ulaska u stan predstavlja jednu cjelinu, u kojoj optužena iz jednog mirnog stanja, nakon zadobijanja prvog udarca i povrede, dospjeva u pomenuta afektivna stanja i da je, ono što je logično, po ocjeni suda, da se pri ponovljenim udarcima ta razdraženost samo mogla pojačavati. Vještak je posebno naglasio, da oni nemaju podataka koji ukazuju da je otpušena u odnosu na okolinu razvila agresivni model ponašanja, a ukoliko bi se utvrdilo da je u ranijem periodu sa oštećenim doživljela povrede o kojima je govorila (prelom nosa), onda bi se moglo zaključiti, da su u preddeliktnom periodu postojali konfliktni odnosi, te da se, kako su naveli u pisanom nalazu i mišljenju, agresivno ponašanje optužene u vrijeme izvršenja djela može shvatiti kao "zadnja kap" međusobnih odnosa počinioca krivično djela i žrtve.

Sud je prihvatio nalaz i mišljenje komisije vještaka u vezi uračunljivosti optužene, zato što se kroz riječi njihovog predstavnika koji je na jasan, razumljiv i stručan način odgovarao na sva pitanja moglo shvatiti zašto su u stručnom smislu, uz primjenu znanja iz oblasti psihijatrije, psihologije i neuropsihijatrije, izveli takav činjenični zaključak o njenom afektivnom stanju u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

Zato je neprihvatljiva ocjena zastupnika optužnice koji je u završnoj riječi osporavao njihov zaključak, da su povrede glave uzrokovale poremećaj svijesti na nivou konfuznog stanja, kod kojeg ne dolazi do potpune amnezije, nego se gube samo neki detalji koji se odnose na okolnosti krivičnog djela, iz razloga što su oni naveli i da se nesjećanje (amnezija) može shvatiti i kao psihogena amnezija uzrokovana afektivnim stanjem, što je i uobičajena reakcija. Pored toga, oni su u pisanom nalazu i mišljenju, kao i njihov predstavnik na glavnom pretresu razjasnili koji je uzrok tog njenog afektivnog stanja i jasno naveli koje su provokativno ponašanje oštećenog uzeli u obzir kada su se izjašnjavali o afektu jake razdraženosti. U tom smislu, dalji prigovor zastupnika optužnice o pogrešnom zaključku komisije u vezi provokativnog ponašanja oštećenog, u dužem vremenskom periodu koje se ogledalo u zlostavljanju i ponižavanju, koje je uzrokovalo stanje straha i napetosti, nema posebnog pravnog značaja, zato što to nijesu afektivna stanja koja predstavljaju posebno obilježje predmetnog krivičnog djela i što su vještaci uslovno iznijeli jedan takav zaključak navodeći da se oni ne bave istinitošću ili neistinitošću odbrane optužene, odnosno da utvrđivanje takvih činjenica nije u njihovoj kompetenciji.

Jednom riječju vještaci nijesu naveli, ni u jednom trenutku, da je optužena doživjela tako teške povrede i da se nakon pregleda, kod ljekara različitih specijalnosti, nalazila u takvom stanju u kome nije mogla da iznese svoju odbranu, nego su se samo bavili značajem povreda koje proizilaze iz nalaza i mišljenja vještaka sudsko medicinske struke i njihovim uticajem na njeno psihičko stanje, u vrijeme izvršenja krivičnog djela, ukoliko te činjenice od strane suda budu nesumnjivo dokazane.

To što se optužena branila na različite načine, u pojedinim fazama krivičnog postupka, biće predmet posebne ocjene suda koji je u obavezi da se na te različitosti osvrne i koji se i u dosadašnjem obrazloženju presude bavio vjerodostojnošću svih njenih navoda koje je iznijela, zato što je svaki njen iskaz koji je u svojstvu okrivljene dala na zakonit način, istovremeno i dokazno sredstvo, bez obzira što ona po zakonu nije bila u obavezi da govori istinu.

Prema tome, nesumnjivo je utvrđeno da je optužena lišila života M. R. na mah, u stanju jake razdraženosti, u koje nije dovedena svojom krivicom, nego od strane ubijenog koji je u stanu fizički napao, što predstavlja zakonska obilježja krivičnog djela ubistva na mah iz člana 145 Krivičnog zakonika Crne Gore. Međutim, nije utvrđeno da je u takvom afektivnom stanju lišila života M.R., dok je taj napad još uvijek trajao ili neposredno predstojao, što bi predstavljalo i postojanje elemenata postupanja u nužnoj odbrani, i imalo posebnog značaja, obzirom da je u pravnoj teoriji i sudskoj praksi prihvaćen stav, po kome se izvršilac koji postupa na mah usled jake razdraženosti može naći i u prekoračenju granica nužne odbrane, u kom slučaju bi se kombinovale odredbe iz člana 145 i člana 10 stav 3 Krivičnog zakonika Crne Gore, tako što se djelo kvalifikuje po članu 145 Krivičnog zakonika, dok se pri odmjeraivanju kazne uzima u obzir odredba člana 10 stav 3 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zato je neprihvatljiva njena tvrdnja da se pokojni zaletio prema njoj i "natrčao" na nož, iz jednostavnog razloga što je ona u protivurječnosti sa mišljenjem vještaka sudsko medicinske struke, koji je za ubodnu ranu u predjelu lijeve strane grudnog koša, u pogledu načina njenog nanošenja, naveo da je to učinjeno jednokratnim dejstvom šiljka i oštrice aktivno zamahnutog mehaničkog orudja (noža), čiji je smjer odozgo lako naniže i lako s lijeva udesno. Očigledno je napad bio prestao i oštećeni se spremao da ode na spavanje, kada ga je optužena sa nožem iznenada, dok se još uvijek nalazila u stanju jake razdraženosti, udarila u stanu na mjestu koje je već opisano i taj brzi, iznenadni pokret ruke uvis, te zamah nije nešto što ne bi bilo karakteristično ili tipično za njene individualne sposobnosti obzirom da je bila rukometašica koja se tim sportom bavila duže vrijeme.

Sasvim je jasno da je reakcija optužene bila takva, da se ne može zaključiti, da je braneći se posegnula za prvim sredstvom koje joj se nadje pri ruci, (kuhinjski noževi se ne drže u spavaćoj sobi) nego je pripremljena sačekala oštećenog i udarila na mjestu koje je opisano, na koji činjenični zaključak ne ukazuju samo njene protivurječne tvrdnje u pogledu te okolnosti (da je naletio na nož odnosno da ga je udarila samo jedanput na lijevu stranu u predjelu grudnog koša) nego i ponašanje oštećenog koji nije ni pokušao da izbjegne, ili kao snažan čovjek blokira taj udarac koji očigledno nije očekivao.

Dakle, optužena je kao duševno zdrava osoba, u situaciji opisanoj u izreci presude, upotrijebila nož kao zamahnuto sredstvo i zadala oštećenom M.R. udarac u vidu uboda u predjelu ispod lijeve ključne kosti nanoseći mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život, u trenutku kada je njena sposobnost da shvati značaj svoga djela i mogućnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usled afektivnog stanja jake razdraženosti, pa je u toj bitno umanjenoj mjeri bila svjesna tog postupka i htjela da ga liši života, čime se u takvom njenom cjelokupnom ponašanju stiču sva zakonska obilježja krivičnog djela ubistva na mah iz člana 145 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud nije prihvatio kao osnovanu odbranu optužene sa glavnog pretresa, koju je započela riječima da nije ubila R.M. i kako vrijeme prolazi da je sve više ubijedjena u tu činjenicu, zato što je tako iznijete tvrdnje ocijenio kao njeno pravo da se brani na način koji je za nju najpovoljniji, kao i zbog toga što su tako iznijete tvrdnje u potpunoj suprotnosti sa rezultatima ostalih izvedenih dokaza čija je analiza iznijeta na prethodnim stranama obrazloženja ove presude. Takodje je preko predstavnika tima vještaka u potpunosti razjašnjeno, da naknadno data terapija kod ljekara specijaliste psihijatra sa malim dozama sedativa nije mogla uticati na mogućnost davanja i "vjerodostojnost" njenog iskaza koji je dala nakon događaja pred tužiocem. Sud nije prihvatio ni dio njene odbrane sa glavnog pretresa u kojoj je govorila o seksualnom zlostavljanju od strane oštećenog M.R. i njegovom insistiranju na namjernom pobačaju, zato što nije nesumnjivo utvrđeno da je on bio biološki otac i što je optužena priznala da je u to vrijeme bila u dugogodišnjoj vezi sa momkom, kome,

kako je rekla u završnoj riječi, zbog paralelne veze, nije mogla da pogleda u oči. U tom kontekstu su neprihvatljive i tvrdnje njenog branioca iznijete u završnoj riječi o postojanju indicija da je oštećeni u noći ubistva vršio seksualno nasilje nad okrivljenom, ne samo zato što ona to uopšte nije spominjala u svojim odbranama, nego i zbog toga što je u ranim jutarnjim satima, nakon događaja obavljen i njen ginekološki pregled čiji rezultati nijesu pokazali tragove nasilja, zlostavljanja.

Sud nije prihvatio ni njene sumnje iznijete u odbrani na glavnom pretresu koje su se ogledale u tome, da joj je neko te večeri, stavio neku supstancu u piće i da se zbog toga ne sjeća detalja kritičnog događaja, zato što je prilikom tih pregeda vadjena i njena krv, te u njenom organizmu nijesu konstatovani tragovi ni jedne opojne supstance, nego samo alkohol u pomenutoj koncentraciji, koji je utvrđen i u krvi i urinu pokojnog M.R.

Sud je prihvatio nalaze i mišljenja ostalih vještaka, jer su i oni na potpun i stručan način se bavili svim pitanjima koja spadaju u njihove oblasti vještačenja, analizirajući u tom smislu sve tragove i predmete koji su im dostavljeni na vještačenje, dok su pojedini prigovori branioca ostali nejasni, na nivou hipotetičkih zaključaka i potpuno suprotstavljeni rezultatima tih vještačenja.

Sud je cijenio i ostale dokaze čija je interpretacija sadržana u obrazloženju, pa je ocijenio da njihovi rezultati nijesu od značaja za donošenje drugačijih činjeničnih zaključaka u vezi ovog krivično pravnog događaja, niti se odnose na utvrđivanje odlučnih činjenica i izvodjenje zaključaka o njihovoj dokazanosti.

Sud je prilikom odmjeravanja kazne imao u vidu sve okolnosti koje u smislu člana 42 KZ CG utiču da ona bude veća ili manja, pa je od olakšavajućih uzeo u obzir njenu raniju neosudjivanost koja je utvrđena iz izvoda iz kaznene evidencije za okrivljenu, Uprave policije PJ Podgorica br. 29-245/12-1775/2-2231 od 23.05.2012. godine i da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela pripadala kategoriji mladih punoljetnih lica (18-21 godina), dok od otežavajućih okolnosti ni jednu nije posebno konstatovao.

Sud je cijeneći navedene okolnosti kao i stepen krivice izrekao optuženoj kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci smatrajući da će se sa tako odmjerenom kaznom u cjelosti postići, u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija, iz čl. 4 KZ CG i, ona svrha kažnjavanja čiji je cilj - sprečavanje počinioca da čini krivična djela i uticanje na njega da ubuduće ne čini krivična djela, uticanje na druge da ne čine krivična djela, izražavanje društvene osude za učinjeno krivično djelo i obaveze poštovanja zakona, kao i jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti (član 32 KZ).

Na osnovu odluka iz spisa predmeta i člana 51 KZ sud je optuženoj u izrečenu kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru od 29.04.2012. do 13.02.2014. godine.

Na osnovu člana 75 KZ sud je optuženoj izrekao mjeru bezbjednosti kao u izreci presude, jer se radi o predmetu koji je upotrijebljen za izvršenje ovog krivičnog djela.

Sud je predstavnika oštećene porodice pokojnog M.R. na osnovu člana 239 ZKP-a uputio da imovinsko pravni zahtjev za naknadu štete u cjelini ostvaruje u parničnom postupku, zato što je u tom pogledu takav stav iznijet od strane ovlašćenog lica M.A., u ovom postupku.

Na osnovu člana 226 i 229 Zakonika o krivičnom postupku optužena se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od 1.688,50 eura, te na ime sudskog paušla iznos od 150,00 eura, sve u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Navedeni troškovi se odnose na troškove vještačenja po vještaku sudsko medicinske struke R.N. u iznosu od 654,50 eura, vještaka trasologa S.D. u iznosu od 55,00 eura, vještaka daktiloskopske struke J. J. u iznosu od 55,00 eura, vještaka forenzičke genetike K.S. u iznosu od 55,00 eura, te komisije vještaka u sastavu dr G.Ž. u iznosu od 319,00 eura, prof. dr M.S. u iznosu od 319,00 eura i psihologa S.-I.B. u iznosu od 275,00 eura.

Sa iznijetog odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana, 13.02.2014. godine

ZAPISNIČAR, PREDSJEDNIK VIJEĆA SUDIJA

Mila Cupara Dragoje Jović

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se preko ovog suda izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 15 dana od dana dostavljanja njenog prepisa.